

POLÍTICA CONTRA LOS DELITOS QUE ATENTAN A LA LIBRE COMPETENCIA Y RELATIVOS AL COMERCIO O LA INDUSTRIA

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

Objetivo, ámbito de aplicación y destinatarios.

El objetivo y compromiso de la Política contra los delitos que atentan a la libre competencia y relativos al comercio o la industria (en adelante también como la "Política" y/o la "Política de Protección de la Libre Competencia") es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a las acciones u omisiones que impliquen o atenten contra la libre competencia o industria. Además, esta política busca orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante

terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación (todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”). Por consecuencia, los destinatarios de la Política serán los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, jefes, trabajadores, colaboradores y prestadores de servicio de las empresas del grupo.

A su vez, la Política de Protección de la Libre Competencia deberá ser aplicable a todas a las actividades de las empresas del grupo, tanto en Chile como en el extranjero.

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Decreto de Ley N°211 de 1973 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- Artículos 285 y 286 del Código Penal.
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Política Antisoborno y Anticorrupción - Sistema de Gestión Antisoborno.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Procedimiento de Autorizaciones para Atraviesos y Cruces.
- Programa interno procedimiento de autorizaciones de Ferronor S.A.
- Entre otros.

Conceptos claves

La Política de Protección de la Libre Competencia ha establecido las siguientes definiciones y/o conceptos:

- **Autorización de Atravieso o Cruce:** Es el permiso que se otorga a toda persona, natural o jurídica, para que pueda cruzar o atravesar con obras o instalaciones propias adicionales a la vía férrea de Ferronor S.A., en condiciones técnicas apropiadas y que no afecten la seguridad, la operación o el libre paso de los trenes. Este permiso se ejerce previo cumplimiento de las disposiciones del presente Procedimiento, y los correspondientes pagos o garantías a favor de Ferronor S.A. con las facultades y obligaciones que aquí se establecen. Ferronor no podrá denegar arbitraria y/o injustificadamente el servicio.
- **Abuso de posición dominante:** Se refiere a la explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo, a otros, abusos semejantes.

- **Acuerdos horizontales:** Son aquellos acuerdos o prácticas concertadas, desarrolladas en forma conjunta entre competidores en el mercado, que recaen sobre cualquier variable competitiva relevante.
- **Acuerdos verticales:** Son aquellos acuerdos realizados con proveedores, distribuidores o clientes que puedan restringir la competencia si tienen un efecto significativo en la posición competitiva de otros competidores o proveedores. Se trata, por ejemplo, de prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o entre un vendedor mayorista y otro detallista, o en general entre dos empresas que operan en secuencia en una cadena de producción y distribución de un bien.
- **Alteración fraudulenta de precios:** Modificar en forma ilícita el precio de bienes o servicios sin atender al precio “natural” (que es el que resulta de la oferta y la demanda) sino que en base a engaños o mediante maniobras coactivas.
- **Colusión:** Todo acuerdo o práctica concertada que involucre a competidores entre sí, y que consista en fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios u otras condiciones de comercialización, asignar cuotas de mercado en base a zonas territoriales, categorías de clientes o proveedores, o Interferir en el resultado de licitaciones tanto públicas como privadas prestadoras de servicios públicos, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.
- **Delación compensada:** Mecanismo que exime o reduce las sanciones que enfrentan las empresas o personas que se coluden, en la medida que aporten evidencia para acreditar la conducta y para determinar sus responsables. Se debe aportar a la FNE antecedentes precisos, veraces y comprobables de la conducta reportada y cumplir los requisitos legales. Para optar a la exención de multas y de sanciones penales, debe ser el primero en solicitar el beneficio.
- **Fiscalía Nacional Económica (FNE):** Servicio público encargado de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena, a través de la investigación de todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos. Dentro de sus principales focos de investigación se encuentran, las prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las concentraciones que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor.
- **Línea Férrea:** Es la unidad formada por vías férreas que comunican en forma continua y directa las Estaciones de Ferronor S.A., incluyendo sus terraplenes, obras de arte, puentes, túneles, alcantarillas y otras estructuras de drenaje o de apoyo, y la franja de terreno en que se emplazan. Se considera también como parte de la línea férrea la franja de seguridad aledaña a las vías

férreas. Por el contrario, quedan excluidas de esta definición las vías férreas ubicadas al interior de los recintos Estaciones y Maestranzas que no forman parte de vías principales, las que no estarán sujetas al presente procedimiento.

- **Obstaculización de labores de la FNE:** Ocultar o proporcionar maliciosamente información no verídica, que haya sido solicitada por la FNE con la finalidad de dificultar, desvirtuar o eludir el ejercicio de sus atribuciones.
- **Prácticas comerciales concertadas ilícitas:** Constituyen una forma de coordinación entre competidores que, sin llegar a un acuerdo, sustituye, a sabiendas, la competencia espontánea por un mecanismo coordinado. A diferencia de los acuerdos, estas se verifican a partir de contactos directos o indirectos que "reflejan" la existencia de un consenso. Dentro de estas prácticas podemos considerar, las tomas de contacto con competidores, sean regulares o no, que tengan por finalidad reducir o eliminar la incertidumbre de un entorno competitivo, las participaciones en reuniones que tengan un efecto equivalente, los intercambios de información entre competidores, o a través de la intermediación de un tercero, entre otras.
- **Prácticas predatorias:** Se trata de prácticas de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.
- **Interlocking:** La participación simultánea como director o ejecutivo principal en dos empresas competidoras entre sí.
- **Vía férrea:** Es la unidad constituida por rieles, durmientes, sujeciones, cambios, desviadores, balastos y demás elementos que por su naturaleza o destinación permiten el tránsito de vehículos ferroviarios.

Obligaciones y prohibiciones

Se encuentra obligado y/o se prohíbe a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., lo siguiente:

A. Prohibiciones:

- a. Acordar con empresas competidoras precios de venta de servicios u otras condiciones de comercialización, o mantener conversaciones o coordinaciones al respecto.
- b. Celebrar con empresas competidoras, acuerdos o mantener conversaciones o coordinaciones, directamente o a través de terceros, sobre tarifas de servicios, márgenes, descuentos, términos y condiciones de servicios, condiciones de crédito, promociones, transporte y distribución, y estrategias de comercialización futuras.
- c. Asignar cuotas de mercado entre competidores basadas en zonas territoriales, categorías de clientes o cualquier otra forma, o mantener conversaciones al respecto.

- d. Incrementar artificialmente las barreras de entrada de nuevos competidores al mercado o aumentar el costo de operación de los que ya participan.
 - e. Restringir o repartir la compra de servicios a determinados proveedores o mantener conversaciones al respecto.
 - f. Convenir con competidores las condiciones de presentación a licitaciones, públicas o privadas, para la prestación de servicios, o la no presentación a éstas, o mantener conversaciones al respecto.
 - g. Acordar con competidores la abstención de desarrollar negocios con determinados clientes o proveedores, o mantener conversaciones al respecto.
 - h. Obtener información propietaria o confidencial directamente de un competidor o utilizando medios inapropiados.
 - i. Reunirse o comunicarse con un competidor a menos que pueda demostrarse claramente que la reunión o comunicación tiene un propósito legal y documentado.
 - j. Asistir a reuniones con competidores (por ejemplo en asociaciones gremiales y/o competidores directos) en donde se discutirán precios de venta u otros temas comerciales sensibles o permanecer en una reunión donde, sin conocimiento previo, se comienzan a tratar estos temas.
 - k. Entregar información desagregada y detallada a competidores o a terceros. Si la información es solicitada por autoridades, se deberá consultar al Responsable de la política antes de su entrega.
 - l. Solicitar información sobre competidores a proveedores o clientes u otros medios subrepticios.
 - m. Solicitar a proveedores o clientes, condiciones especiales para un competidor.
 - n. Dificultar y/o no responder requerimientos de información de la FNE.
 - o. Presentar una solicitud de delación compensada basada en antecedentes falsos o fraudulentos.
 - p. Participar simultáneamente como director o ejecutivo principal de dos empresas competidoras.
 - q. Incumplir el Procedimiento de Autorizaciones para Atraviesos y Cruces. En concreto, y por sobre todo, no establecer tarifas y procesos objetivos, uniformes, transparentes y no discriminatorios para el servicio de atravesos y posterior Autorización de Atravieso o Cruce.
- B. **Obligaciones:**
- a. Seguir las directrices establecidas en esta Política en cuanto a fijación de precios, participación en licitaciones, relaciones con competidores, Procedimiento de Autorizaciones para Atraviesos y Cruces, etc.
 - b. Utilizar el canal de denuncias establecido para reportar cualquier actividad sospechosa de colusión, ya sea dentro de la empresa o en colaboración con terceros.

- c. Consultar con el Responsable de prevención de delitos antes de tomar decisiones que involucren compartir información sensible o participar en actividades que podrían ser percibidas como colusión u otra conducta que vulnere la libre competencia.
- d. Participar activamente de los procesos de capacitación internos que se lleven a cabo en el marco de la ejecución de esta Política.

Sanciones

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer para el caso que corresponda, por medio de la presente Política, se establecen, a modo ejemplar, las siguientes Sanciones.

En el caso de los trabajadores, serán aplicables aquellas sanciones señaladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., las que deberán ser proporcionales a la infracción, pudiendo incluso llegar al término de la relación laboral.

Respecto a los demás Colaboradores, se incorporará, dentro del respectivo contrato, la posibilidad de terminar el contrato en caso de infracción a lo establecido en la Política de Protección de la Libre Competencia y/o Modelo de Prevención del Delito.